

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5066578-45.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: JEFERSON Felix Soares

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA APLICAR JUROS ZERO E CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DAS PARCELAS NO VALOR ENTENDIDO DEVIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, oportunizando, de forma derradeira, o recolhimento das custas pertinentes ao Recurso Inominado, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2024.

5066578-45.2024.4.02.5101

510014453082 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5066578-45.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: JEFERSON Felix Soares

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interposto pelo demandante/recorrente [evento 12, AGR INTERNO1] em face de decisão monocrática desta relatoria [evento 3, DESPADEC1] que indeferiu a tutela recursal pretendida, em que pretendia ver aplicados juros zero ao contrato de financiamento estudantil celebrado, com recálculo das parcelas mensais e autorizada a consignação no novo valor.

Aduz o agravante, em síntese, que a decisão não se debruçou sobre questões específicas dos autos e que a eventual consignação do valor que entende correto, pelo recorrente, pode resultar na negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual depende de chancela judicial. No mais, repete os argumentos ventilados no recurso de medida de urgência e reitera o pedido de tutela recursal, para que lhe seja autorizada a consignação mensal da parcela de R\$ 178,34 (cento e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), aplicados juros zero.

Contrarrazões pelo FNDE [evento 22, CONTRAZ1] e pelo Banco do Brasil [evento 23, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Primeiramente, insta salientar que o agravo contra decisão monocrática do relator tem previsão no art. 7º, §3º, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TRF-2, Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019.

Na espécie, o recurso é tempestivo [eventos 4 e 12] e isento de custas.

Passo à análise.

Consoante exposto no relatório, o agravante indica ausência de fundamentação adequada à decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, que pretendia a revisão dos juros aplicáveis ao seu contrato de financiamento estudantil, bem como a chancela judicial para consignação do valor que entende devido.

A tese recursal não merece prosperar.

Os argumentos ventilados na decisão monocrática são suficientes a afastar a pretensão do autor, em sede de cognição sumária (tutela provisória) e prejudicam a análise de eventual pedido de consignação em pagamento.

Como bem destaca a decisão agravada:

"Cumpre relembrar que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso" (EDcl no AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE).

Em outros termos, ao suscitar uma questão prejudicial à tutela pretendida (a ausência de probabilidade do direito, ante insuficiência documental), não precisa se debruçar sobre todos os demais argumentos suscitados na demanda."

Na espécie é flagrante a ausência de *periculum in mora*, indispensável à concessão de tutel provisória de urgência. A bem da verdade, o demandante, ora agravante, pretende produzir o perigo de negativação de seu nome através da proposta de consignação em pagamento sem chancela judicial, em valor consideravelmente inferior ao devido.

Ora, também não foi evidenciada a probabilidade do direito, ao menos em cognição sumária, para que este juízo ou o juízo de origem autorizasse a consignação.

Logo, o agravante segue vinculado às cláusulas contratuais que anuiu no momento da assinatura. Se, por ventura, decidir interromper os pagamentos, por considerar indevidos os valores, assumirá o risco da negativação.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO**, oportunizando, de forma derradeira, o recolhimento das custas pertinentes ao Recurso Inominado, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. **Intimem-se.**